

Die Siegfriedin ist Testis mihi incognita, deren honestas per art. 13. O. Cr. erstlich müße erwiesen werden; Es hilft aber deren Aussage um so weniger, da sie nur dasjenige bezeugen solle, was gedachter Notarius zu Oberrod gesagt haben soll, wovon jedoch müße erwiesen werden, daß ich Ihm solches zu sagen aufgetragen, sonst aber wegen derer Protoc. Inquis. fol. 24. a. 72. a.

bemerckter Umständen, dieses alles nicht zum Beweis dienen kan.

§. 37) Bey welchen Umständen dann gegen den Hofrath Senckenberg nicht der geringste Schatten einer Præsumtion übrig bleibt, sondern vielmehr derselbe, weil 1) alle zulässige Zeugen vor ihn aussagen 2) die übrige alle aber ohnzulässig sind, annehmt 3) alle Vermuthungen, welche einige hirnlose Köpfe gegen Ihn fassen wollen nach Anleitung (§. 16.) durch viel stärkere Gegenvermuthungen umgeworffen werden, wegen der ganzen Anklage.

Secund. cap. cum oporteat. 19. X. de accus. um so mehr ohnangestastet bleiben muß, als derselbe wegen aller in diesem Proceß vorgefallener Nullitäten, worunter die zu gehöriger Zeit unterlassene Captur und Torrur des Bredekaw nebst vielen andern Umständen ein præjudicium irreparabile in sich führen, dessen Cassation mit höchstem Zug verlangen darff;

O. Cam. de 1555. P. 111. Tit. 34. §. 1.

§. 38) Ein Hoch-Edler Rath hat

[29.]

die quæstionem Criminalem

Sec. I. f. C. de Ord. Judicior.

GONZALEZ. ad L. 11. tit. 10. X. not. 13.

so geartet angesehen, daß ohne derer vorläufigen Berichtigung in der Sache nichts geschehen könne. Da nun durch alle überhäufte Nullitäten, (an welchen man dem Hrn. Examinatori ordinario keinen Antheil giebet) der Criminal Proceß in eine solche Form gegossen worden, aus welchem derselbe durch nichts zu retten stehet, so will man denen, welche daran schuldig sind, einstweilen

den Art. 150. O. Crim.

zu überlegen geben.

§. 39) Zur Lust will man hier annoch die ganze Gestalt der Sache in einen Blick zusammen fassen; Ein Weibsbild, welches an allen Orten, wo sie in Diensten gestanden, gestohlen, (§. 3. 5. 6. und sonderlich dem Wein sehr gefährlich ist, (§. 2. 5. 6.) welche aus einer ohnmässigen Ambition allschon den vornehmsten unter ihren Hrn. beschuldiget, als ob Er zu Ihr Lusten gehabt (§. 3.) und einen Laquayen, von welchem sie glaubte, daß Er sich großer bey Ihr genossener Gunst-Bezeugungen gerühmet, durch Banditen hat wollen umbringen lassen (§. 9. 10.) suchet 1746. lang vor Weynachten, da sie eben eines Diebstahls von Ihrem letzten Hrn. überführt worden, (§. 6.) gegen denselben, obgleich von Ihm beandt ist, daß Er zu gewaltsamen Sachen gar nicht inclinire, und sich noch niemahls in solchen Leibes-Nöthen befunden, welche Ihn gezwungen, zu einem bucklichten Ungeheuer seine Zuflucht zu nehmen, falsche Zeugen zu bestellen, als ob Ihr Hr. sie mit Gewalt zu unkeuschen Dingen gezwungen (§. 7.) fängt darauf an, mit ihres Hrn. Schreiber zu huren (§. 8.) welcher von ged. seinem Herren als derselbe es innen wird, deswegen erliche mahl weydlich ausgepust wird (§. 11.)

§. 40) Als dieselbe im Februario sich einfallen läßt, Banditen zu Ihrer Rache zu brauchen, wird sie von ihrem Hrn. der Obrigkeit denunciiret, von selbiger aber ohngestrafft gelassen (§. 9. 10.) und als sie Zeichen von Schwangerschaft an sich spühren lassen, (12.) hierüber nebst dem Schreiber aus dem Hauß gelaet, ohne an Ihren Herrn die geringste Forderung anzustellen, und lebet nachhero mit dem Schreiber beständig in einem Hauß, und in dem vertrauesten Umgang (§. 12. 13.) läßt sich aber erstlich zu der Zeit, da sie wissen könnte, von wannenher sie schwanger seye, nach eingeholtem vornehmen Rath wieder einfallen, ihrem Hrn. aufzubürden, daß Er sie im Januario mit Pistolen zu unkeuschen Wercken gezwungen (§. 14. 15.) wird deswegen von Ihrem gewesenen Hrn. denunciiret, die Sache aber unter vornehmer Protection durch allerhand Umgänge und Erbettelung falscher Zeugnisse ins weite Feld gespielt (§. 18. 19. 20. 21 - 26.) bis endlich man Nothgedrängt zu der Inhaftirung schreitet, und die Dirne nicht von Weynachten an, da sie falsche Zeugen gegen Ihren Hrn. zu saborniren suchte, sondern von der Zeit an, da sie der Obrigkeit von Ihrem Hrn. zur Straffe denunciiret worden, nemlich neun Monathe von Februario an, niederkommet.

J. E. Senckenberg.

Nro. 2.

Gründliche in jure & facto atque actis fundirte Refutation,
Des von Hrn. Hofrath Senckenberg sub præsentato den 6. Nov. 1747.
übergebenen und sub 76. Actorum befindlichen so rubricirten
Status-Causæ.